445

東字第 發

外 交 部 稿

送達機關：駐美大使館

文別：代電

事由：關于台僑恢復國籍~~[illegible]~~係法律地位問題~~我國~~本[illegible]對事實上之主权的法理根据，~~[illegible]~~

再向美方交涉見復

附件：

承辦單位：亞東司 第一科

部長

次長

次長

司長 楊雲竹

秘書

幫辦

科長 張廷錚

擬稿員 陳劍橫

會章

于計楨

中華民國卅六年

收文	擬	核	繕寫	發
七月七日 時	七月九日十六時	月 日 時	月 日 時	中華民國卅六年七月廿日 時

收文 字第 07494 號

發文 東36 字第 01636 號

歸檔 字第 號

外交部亞東司稿 發文 東36字第135號

269

12

查台僑在日所受待遇一案

電撤

駐美顧大使鈞：326號電計達、仍仰按照盟軍總部上年四月旨

復駐日代表團函向美國務院交涉，以免總部前函被華府推翻。議

駐日代表團上年十一月五日電呈已將有關文件附請鈞注意 [redacted]

上年十二月九日電呈該團採取步驟四項：(一)与艾其森以私函往還申述我方之立場

凡在我國規定期內復籍之在日台民皆應按聯合國國民待遇、並希總部

指示日方勿對復籍台民行使警權，或令繳付聯合國人民無須負擔之捐稅致（影響其營業）

生意外糾紛、(二)函告總部外交組在日台僑復籍登記手續上年十二月底截止

(三)遣送無職業者返國已積極切實辦理、(四)擬[illegible]聘用四名學位華行政

該會以坦率誠懇態度商討台民復籍所引起之問題，俾達雙方協議。此項

辦法[illegible]交民已頒[illegible]責示同意、關于該團所呈四點，已經本部電[illegible]

至關於台灣主權法律地位問題，英、美兩國政府集中，均認為與台灣之主權移轉問題相關，且均不承認開羅會議宣言可為台灣之主權移轉之法律根據，而有待於對日和約之締[illegible]。英國外交部專則曾提及或可以其他正式外交文件方式（另作商定）方式，本部已電令駐英大使館探明該項方式具報。本部并認為我國既已根據開羅會議宣言接收台灣，并樹立行政機構，實行統治，是我在台島業已取得事實上之主權（De Facto Sovereignty），故我對海外台僑似請美方在事實上予彼等以與（一般）華僑相同之待遇。

目前最小限度之要求，厥為台僑（在目）應與（一般）華僑同獲（享受）同[illegible][illegible]權（等待遇）

除分電駐日代表團[redacted]駐美大使館外，合行抄附美方復照，電仰再行妥洽，併仰將處理情形具報為要。

~~來紙報我務之需~~

以杜糾紛

而我

[redacted]

外交部東

~~而馬歇爾特使返美昇任國務卿，其對我有關問題所持態度~~

~~如何、應隨時探明電部為要。外交部戌~~